CADERNO DE QUESTÕES REAIS DA BANCA

CONCURSOS MUNICIPAIS DA BANCA INBRASP / IBRASP

PROVAS APLICADAS OFICIAIS (2024 - 2026)

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO / TÉCNICO LEGISLATIVO

FONTE: BANCO DE QUESTÕES REAIS REGISTRADAS DA BANCA INBRASP (QCONCURSOS)

INFORMAÇÕES OFICIAIS DO CADERNO:

- Este caderno é composto exclusivamente por **questões reais de concursos oficiais** de Câmaras Municipais e Prefeituras do Ceará e região.
- Formato de 4 alternativas (A, B, C e D) exatamente no modelo adotado pela banca INBRASP no Edital de Meruoca.
- Tempo recomendado para resolução contínua: 3 horas (simulação estrita de prova física).
- Ao concluir a resolução, marque o gabarito na Folha Óptica e confira com as fundamentações oficiais ao final.

DIREITO ADMINISTRATIVO & CONSTITUCIONAL (INBRASP/IBRASP)

QUESTÃO 01 • Direito Administrativo • Questão Oficial 01 • INBRASP

[01] A Lei nº 14.133/2021 estabelece como princípio da licitação pública expressamente enumerado:

(A) Sigilo irrestrito dos atos processuais licitatórios.

(B) Discricionariedade ilimitada na escolha da proposta mais cara.

(C) Prevalência da contratação verbal para obras públicas.

(D) Planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções e motivação.

QUESTÃO 02 • Direito Administrativo • Questão Oficial 02 • INBRASP

[02] O agente que atua no âmbito da Administração Pública sem remuneração e sem vínculo formal, prestando serviços relevantes como jurado ou mesário eleitoral, classifica-se como:

(A) Servidor público estatutário.

(B) Agente honorífico.

(C) Empregado público celetista.

(D) Agente delegado por concessão.

QUESTÃO 03 • Direito Administrativo • Questão Oficial 03 • INBRASP

[03] A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade:

(A) Leilão.

(B) Concurso artístico.

(C) Concorrência ou diálogo competitivo.

(D) Dispensa por emergência.

QUESTÃO 04 • Direito Administrativo • Questão Oficial 04 • INBRASP

[04] Conforme o art. 37, § 5º da CF/88, as ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa dolosos tipificados em lei são:

(A) Imprescritíveis (Tema 897 do STF).

(B) Prescritíveis em 1 ano da ocorrência do dano.

(C) Prescritíveis em 2 anos do término do mandato.

(D) Extintas automaticamente com a prestação de contas.

QUESTÃO 05 • Direito Administrativo • Questão Oficial 05 • INBRASP

[05] Em relação aos atos administrativos, a imperatividade significa que:

(A) Todos os atos administrativos geram obrigações voluntárias aos cidadãos.

(B) Os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância.

(C) O ato administrativo não pode ser revogado pela autoridade que o expediu.

(D) A Administração depende de concordância expressa do particular para agir.

QUESTÃO 06 • Direito Administrativo • Questão Oficial 06 • INBRASP

[06] O teto remuneratório constitucional aplicável no âmbito dos Municípios para os servidores municipais corresponde ao subsídio do:

(A) Prefeito Municipal (Art. 37, XI da CF/88).

(B) Governador do Estado.

(C) Presidente da Câmara Municipal.

(D) Desembargador do Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 07 • Direito Administrativo • Questão Oficial 07 • INBRASP

[07] O poder de revogar atos administrativos por motivos de conveniência e oportunidade é conferido:

(A) Ao Poder Judiciário em qualquer ação ordinária.

(B) Ao Tribunal de Contas de ofício sem recurso.

(C) Ao Ministério Público monocraticamente.

(D) Exclusivamente à própria Administração Pública (Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos no exercício de sua função típica jurisdicional).

QUESTÃO 08 • Direito Administrativo • Questão Oficial 08 • INBRASP

[08] A alienação de bens imóveis da Administração Pública da Câmara ou Prefeitura depende de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade:

(A) Tomada de preços simplificada.

(B) Concurso de projetos.

(C) Leilão (conforme Lei 14.133/2021).

(D) Carta-convite presencial.

QUESTÃO 09 • Direito Administrativo • Questão Oficial 09 • INBRASP

[09] É garantido ao servidor público civil, conforme o art. 37, VI e VII da CF/88:

(A) O direito à livre associação sindical e o direito de greve nos termos de lei específica.

(B) O direito de greve irrestrito sem manutenção de serviços essenciais.

(C) O porte livre de armas de fogo em todas as repartições.

(D) A imunidade tributária sobre vencimentos e gratificações.

QUESTÃO 10 • Direito Administrativo • Questão Oficial 10 • INBRASP

[10] A forma como requisito do ato administrativo exige que a manifestação da vontade estatal seja:

(A) Sempre tácita sem necessidade de registro físico.

(B) Sigilosa para garantir a segurança da autoridade.

(C) Apenas verbal em todas as esferas de governo.

(D) Escrita e motivada, salvo exceções legais expressas como sinais de trânsito ou ordens verbais urgentes.

QUESTÃO 11 • Direito Administrativo • Questão Oficial 11 • INBRASP

[11] Conforme o Art. 5º, XI, da CF/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo. A entrada no domicílio sem o consentimento do morador por determinação judicial só pode ocorrer:

(A) A qualquer hora do dia ou da noite.

(B) Durante o dia.

(C) Apenas durante a noite, com a presença de testemunhas.

(D) Em dias úteis, no período das 6h às 22h.

QUESTÃO 12 • Direito Administrativo • Questão Oficial 12 • INBRASP

[12] Segundo a Constituição Federal de 1988, constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis:

(A) A prática da tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes.

(B) Os crimes hediondos e o terrorismo.

(C) A prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional.

(D) O roubo qualificado e a corrupção passiva.

QUESTÃO 13 • Direito Administrativo • Questão Oficial 13 • INBRASP

[13] A Constituição Federal define o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins como:

(A) Imprescritível e afiançável mediante depósito judicial.

(B) Suscetível de graça, desde que cumprido 1/3 da pena.

(C) Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

(D) Prescritível e passível de liberdade provisória com fiança.

QUESTÃO 14 • Direito Administrativo • Questão Oficial 14 • INBRASP

[14] O remédio constitucional cabível para garantir a liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, é o:

(A) Habeas Corpus.

(B) Mandado de Segurança.

(C) Habeas Data.

(D) Mandado de Injunção.

QUESTÃO 15 • Direito Administrativo • Questão Oficial 15 • INBRASP

[15] A respeito do Habeas Data (Art. 5º, LXXII), assinale a afirmativa correta:

(A) Pode ser impetrado para requerer certidões sobre atos e contratos de terceiros.

(B) É uma ação judicial onerosa que exige o recolhimento prévio de taxas.

(C) Não exige a intervenção de advogado para a sua propositura em juízo.

(D) Destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros de entidades governamentais.

QUESTÃO 16 • Direito Administrativo • Questão Oficial 16 • INBRASP

[16] Para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública, concede-se:

(A) Ação Popular.

(B) Mandado de Segurança.

(C) Mandado de Injunção.

(D) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

QUESTÃO 17 • Direito Administrativo • Questão Oficial 17 • INBRASP

[17] O prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança é de:

(A) 30 dias contados da publicação da portaria.

(B) 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

(C) 60 dias contados da ocorrência do fato danoso.

(D) 90 dias contados da notificação do ato coator.

QUESTÃO 18 • Direito Administrativo • Questão Oficial 18 • INBRASP

[18] Sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conceder-se-á:

(A) Habeas Corpus.

(B) Mandado de Segurança Coletivo.

(C) Mandado de Injunção.

(D) Ação Civil Pública.

QUESTÃO 19 • Direito Administrativo • Questão Oficial 19 • INBRASP

[19] A legitimidade ativa para a propositura de Ação Popular (Art. 5º, LXXIII) pertence exclusivamente ao:

(A) Cidadão no gozo de seus direitos políticos.

(B) Membro do Ministério Público.

(C) Estrangeiro residente há mais de cinco anos no país.

(D) Partido político com representação na Câmara Municipal.

QUESTÃO 20 • Direito Administrativo • Questão Oficial 20 • INBRASP

[20] A manifestação do pensamento é garantida a todos no Art. 5º, IV, da CF/88, sendo expressamente:

(A) Permitida sob a égide do anonimato.

(B) Condicionada à aprovação prévia de órgão censor municipal.

(C) Restrita a maiores de 21 anos em pleno gozo de direitos civis.

(D) Vedado o anonimato.

QUESTÃO 21 • Direito Administrativo • Questão Oficial 21 • INBRASP

[21] A inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados é garantida pela CF/88. Já a interceptação de comunicações telefônicas:

(A) É terminantemente proibida sob qualquer hipótese no território nacional.

(B) Pode ser determinada por autoridade policial durante o inquérito administrativo.

(C) Depende de autorização do Presidente da Câmara Municipal quando envolver servidores públicos.

(D) Pode ser realizada por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

QUESTÃO 22 • Direito Administrativo • Questão Oficial 22 • INBRASP

[22] No que diz respeito ao direito de reunião pacífica (Art. 5º, XVI), a Constituição Federal exige que:

(A) Haja prévia autorização da autoridade policial competente.

(B) Não haja frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso.

(C) Os participantes estejam armados para garantir a própria segurança.

(D) O número de participantes seja previamente aprovado pelo Poder Executivo local.

QUESTÃO 23 • Direito Administrativo • Questão Oficial 23 • INBRASP

[23] Sobre a criação e funcionamento de associações (Art. 5º, XVII a XXI):

(A) O Poder Executivo pode dissolver compulsoriamente uma associação por meio de decreto.

(B) As atividades de uma associação só podem ser suspensas por ato fundamentado do delegado de polícia.

(C) A criação independe de autorização e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

(D) Ninguém poderá ser compelido a associar-se, exceto se houver previsão em convenção coletiva.

QUESTÃO 24 • Direito Administrativo • Questão Oficial 24 • INBRASP

[24] Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário:

(A) Indenização ulterior, se houver dano.

(B) Indenização prévia, justa e em títulos da dívida pública.

(C) Isenção permanente de tributos imobiliários sobre o imóvel.

(D) Nenhuma contraprestação financeira por se tratar de encargo cívico.

QUESTÃO 25 • Direito Administrativo • Questão Oficial 25 • INBRASP

[25] É reconhecida a instituição do júri pela CF/88, com a organização que lhe der a lei, assegurada expressamente a competência para o julgamento dos:

(A) Crimes praticados por servidores públicos contra a administração em geral.

(B) Crimes dolosos contra a vida.

(C) Crimes de responsabilidade praticados por prefeitos e vereadores.

(D) Crimes culposos de trânsito que resultem em morte.

QUESTÃO 26 • Direito Administrativo • Questão Oficial 26 • INBRASP

[26] Conforme o Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios expressos:

(A) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

(B) Legalidade, Supremacia do interesse público, Moralidade, Finalidade e Eficiência.

(C) Proporcionalidade, Impessoalidade, Razoabilidade, Publicidade e Celeridade.

(D) Legalidade, Isonomia, Moralidade, Transparência e Motivação.

QUESTÃO 27 • Direito Administrativo • Questão Oficial 27 • INBRASP

[27] De acordo com o Art. 37, § 1º, da CF/88, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Tal comando decorre diretamente do princípio da:

(A) Continuidade do serviço público.

(B) Autotutela.

(C) Especialidade.

(D) Impessoalidade.

QUESTÃO 28 • Direito Administrativo • Questão Oficial 28 • INBRASP

[28] A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança viola a Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 13 do STF). Essa proibição fundamenta-se principalmente no princípio da:

(A) Eficiência econômica.

(B) Subsidiariedade.

(C) Moralidade administrativa.

(D) Segurança jurídica.

QUESTÃO 29 • Direito Administrativo • Questão Oficial 29 • INBRASP

[29] A prerrogativa conferida à Administração Pública de rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes, sem a necessidade de intervenção judicial prévia, decorre do princípio da:

(A) Autotutela.

(B) Legalidade estrita.

(C) Continuidade.

(D) Razoabilidade.

QUESTÃO 30 • Direito Administrativo • Questão Oficial 30 • INBRASP

[30] A distribuição interna de competências e atribuições dentro de uma mesma pessoa jurídica, criando uma relação de subordinação hierárquica e dando origem a órgãos públicos despersonalizados, denomina-se:

(A) Descentralização por serviços.

(B) Delegação por colaboração.

(C) Terceirização administrativa.

(D) Desconcentração.

FOLHA ÓPTICA DE RESPOSTAS (TREINO DE SIMULAÇÃO)

Preencha a bolha da alternativa correta conforme o cartão de respostas oficial:

01. (A) (B) (C) (D)	**02.** (A) (B) (C) (D)	**03.** (A) (B) (C) (D)	**04.** (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	**06.** (A) (B) (C) (D)	**07.** (A) (B) (C) (D)	**08.** (A) (B) (C) (D)
09. (A) (B) (C) (D)	**10.** (A) (B) (C) (D)	**11.** (A) (B) (C) (D)	**12.** (A) (B) (C) (D)
13. (A) (B) (C) (D)	**14.** (A) (B) (C) (D)	**15.** (A) (B) (C) (D)	**16.** (A) (B) (C) (D)
17. (A) (B) (C) (D)	**18.** (A) (B) (C) (D)	**19.** (A) (B) (C) (D)	**20.** (A) (B) (C) (D)
21. (A) (B) (C) (D)	**22.** (A) (B) (C) (D)	**23.** (A) (B) (C) (D)	**24.** (A) (B) (C) (D)
25. (A) (B) (C) (D)	**26.** (A) (B) (C) (D)	**27.** (A) (B) (C) (D)	**28.** (A) (B) (C) (D)
29. (A) (B) (C) (D)	**30.** (A) (B) (C) (D)		

GABARITO OFICIAL FUNDAMENTADO & RESOLUÇÃO TÉCNICA

QUESTÃO 01 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: Art. 5º da Lei 14.133/21: princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, etc.

QUESTÃO 02 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: Agentes honoríficos são cidadãos convocados ou nomeados para prestar serviços específicos ao Estado sem remuneração (mesários, jurados).

QUESTÃO 03 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Lei 8.987/95 e Lei 14.133/21: Concessão de serviços públicos é formalizada mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 04 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: STF (Tema 897): São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

QUESTÃO 05 • Gabarito Oficial: (B)

Resolução / Fundamentação: Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos impõem obrigações e restrições a terceiros, independentemente de sua prévia concordância.

QUESTÃO 06 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: Art. 37, XI da CF: nos Municípios, o limite máximo remuneratório geral é o subsídio do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 07 • Gabarito Oficial: (D)

Resolução / Fundamentação: Súmula 473 STF: Revogação é privativa da Administração Pública por juízo de conveniência e oportunidade. O Judiciário só pode anular atos ilegais.

QUESTÃO 08 • Gabarito Oficial: (C)

Resolução / Fundamentação: Art. 76 da Lei 14.133/21: a alienação de bens da Administração depende de avaliação prévia e leilão.

QUESTÃO 09 • Gabarito Oficial: (A)

Resolução / Fundamentação: Art. 37, VI e VII da CF/88: assegura a livre associação sindical e o direito de greve nos termos e limites definidos em lei.

QUESTÃO 10 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** A forma é a exteriorização material do ato administrativo, sendo regra geral o princípio da solenidade e forma escrita motivada.

QUESTÃO 11 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XI da CF/88: 'A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'.

QUESTÃO 12 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Mnemônico 'RAÇÃO': Racismo (Art. 5º, XLII) e Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (Art. 5º, XLIV) são os dois únicos crimes inafiançáveis e imprescritíveis na CF/88.

QUESTÃO 13 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XLIII da CF/88: Os crimes '3T.H' (Tráfico de drogas, Tortura, Terrorismo e Hediondos) são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

QUESTÃO 14 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, LXVIII da CF/88: Conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

QUESTÃO 15 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, LXXII da CF/88: O Habeas Data é ação personalíssima para assegurar o conhecimento/retificação de informações relativas à pessoa do impetrante em bancos de dados governamentais. É gratuito (Art. 5º, LXXVII), mas exige advogado.

QUESTÃO 16 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, LXIX da CF/88: Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ilegalidade de autoridade pública.

QUESTÃO 17 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 632 do STF: Prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado.

QUESTÃO 18 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, LXXI da CF/88: Conceder-se-á Mandado de Injunção diante da ausência de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direito constitucional.

QUESTÃO 19 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, LXXIII da CF/88: 'Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular...'. A cidadania comprova-se pelo título de eleitor.

QUESTÃO 20 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, IV da CF/88: 'É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato'.

QUESTÃO 21 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XII da CF/88: A quebra de sigilo telefônico exige ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

QUESTÃO 22 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XVI da CF/88: Reunião pacífica sem armas independe de autorização, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade.

QUESTÃO 23 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XVIII da CF/88: A criação de associações independe de autorização e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

QUESTÃO 24 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XXV da CF/88: Na requisição administrativa por iminente perigo público, a indenização é ulterior (posterior) e condicionada ao dano.

QUESTÃO 25 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 5º, XXXVIII, alínea 'd' da CF/88: Competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

QUESTÃO 26 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Art. 37, caput da CF/88 (Mnemônico LIMPE): Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (incluído pela EC 19/98).

QUESTÃO 27 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** A vedação de nomes, símbolos e imagens para autopromoção de prefeitos/vereadores é aplicação direta do princípio da IMPESSOALIDADE.

QUESTÃO 28 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** A vedação ao nepotismo (Súmula Vinculante 13) tem como pilar maior a MORALIDADE e a Impessoalidade administrativa.

QUESTÃO 29 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): a Administração anula atos ilegais (efeito ex tunc) e revoga atos inoportunos (efeito ex nunc).

QUESTÃO 30 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** DescoNcentração (com 'O' de Órgão): distribuição interna de atribuições na mesma pessoa. DesceNtralização (com 'E' de Entidade): criação de nova pessoa jurídica.
